Irrtum im Vertragsrecht

Englisches Vertragsrecht | Mistake | Gemeinsamer, wechselseitiger und einseitiger Irrtum

Ein Irrtum bei Vertragsschluss kann die Bindungswirkung berühren. Klären Sie zuerst, worin der Irrtum bestand, wer ihm unterlag und wem der Vertrag das Risiko zuweist. Viele Verträge bleiben trotz einer Fehlannahme wirksam.

1. Common mistake | Dieselbe falsche Annahme

Die Parteien einigen sich dem äußeren Anschein nach, gehen aber von demselben falschen Sachverhalt aus. Benennen Sie die Annahme und prüfen Sie, ob sie bereits bei Vertragsschluss falsch war. Es kann um die Existenz einer bestimmten Sache, ein Recht daran oder eine für die Erfüllung wesentliche Eigenschaft gehen.

2. Zuerst die Risikoverteilung prüfen

Legen Sie den Vertrag aus. Hat eine Partei das Vorliegen der angenommenen Umstände zugesichert oder die Lieferung von Ersatz übernommen, kann der Vertrag ihr das Risiko zuweisen. Eine ausbleibende Leistung kann dann eine Vertragsverletzung sein. Prüfen Sie, ob eine Partei für das Fehlen der angenommenen Umstände verantwortlich ist.

3. Der enge Maßstab aus Great Peace

Der Court of Appeal verlangte eine gemeinsame Annahme über bestehende Umstände. Keine Partei durfte deren Vorliegen zugesichert oder ihr Fehlen zu vertreten haben. Das Fehlen muss die vereinbarte Leistung unmöglich machen und den Vertragsgegenstand oder wesentliche Umstände der Erfüllung betreffen. Das Hilfsschiff war weiter entfernt als angenommen, konnte den Dienst aber noch leisten.

4. Irrtum über eine Eigenschaft | Bell v Lever Brothers

Fehlt die angenommene Eigenschaft, muss sich der Gegenstand wesentlich von dem unterscheiden, den beide Parteien voraussetzten. In *Bell* blieben Vereinbarungen über Abfindungen wirksam, obwohl der Arbeitgeber früheres Fehlverhalten nicht kannte. Ein weniger günstiges Geschäft genügt nicht.

> Legal English | **Void** bedeutet von Anfang an ohne vertragliche Wirkung. **Voidable** bezeichnet einen wirksamen Vertrag, den die berechtigte Partei aufheben kann.

Existenz und bestehende Rechte

Couturier v Hastie (1856) | Die bereits verkaufte Ladung

Eine Maisladung verdarb auf der Reise. Der Kapitän verkaufte sie, bevor die Parteien ihren Vertrag schlossen. Davon wussten sie nichts. Das House of Lords legte den Vertrag als Kauf einer als vorhanden und verfügbar vorausgesetzten Ladung aus. Der Käufer hatte das Risiko der Schiffsreise nicht übernommen und musste nicht zahlen. Der Fall veranschaulicht *res extincta*.

Sale of Goods Act 1979 | Wann ging die Ware unter?

Section 6 erfasst den Kauf bestimmter Ware, die bei Abschluss bereits untergegangen war, ohne dass der Verkäufer dies wusste. Ist die Vorschrift anwendbar, ist der Vertrag nichtig. Section 7 betrifft einen späteren Untergang nach einer Vereinbarung über den künftigen Verkauf bestimmter Ware, ohne Verschulden der Parteien und vor Gefahrübergang. Die Vereinbarung entfällt dann.

Cooper v Phibbs (1867) | Ein schon bestehendes Recht

Cooper wollte ein Fischereirecht pachten und ging davon aus, die andere Seite könne es ihm einräumen. Tatsächlich stand ihm bereits ein lebenslanges Nutzungsrecht nach *equity* zu. Das House of Lords hob die Vereinbarung unter Auflagen auf und berücksichtigte Aufwendungen für Verbesserungen. Der Fall veranschaulicht *res sua*, den Irrtum über ein bereits eigenes Recht.

Was Great Peace über die Aufhebung nach Equity sagt

Great Peace verneinte eine eigenständige Aufhebung nach *equity* wegen gemeinsamen Irrtums bei einem nach Common Law wirksamen Vertrag. *Cooper* ist in seinem besonderen Kontext bestehender Rechte zu lesen. Ein Irrtum über Eigentumsverhältnisse führt für sich genommen nicht zur Nichtigkeit.

> Fallprüfung | Bestimmen Sie Sache oder Recht, den Zeitpunkt des Irrtums und die vertragliche oder gesetzliche Risikoverteilung.

Missverständnis und einseitiger Irrtum

1. Mutual mistake | Die Parteien reden aneinander vorbei

Jede Partei versteht eine wesentliche Formulierung anders. Legen Wortlaut und Umstände objektiv eine Bedeutung nahe, scheitert die Einigung in der Regel nicht am abweichenden privaten Verständnis. Bleibt ein wesentlicher Widerspruch unauflösbar, kann es an einem Vertrag fehlen.

2. Raffles v Wichelhaus | Zwei Schiffe namens Peerless

Ein Baumwollkauf bezog sich auf eine Lieferung mit der *Peerless*. Zwei Schiffe dieses Namens fuhren zu unterschiedlichen Zeiten von Bombay ab. Der Fall veranschaulicht eine nicht auflösbare Mehrdeutigkeit über die vereinbarte Verschiffung. Daten, Spezifikationen und gemeinsame Bezugspunkte können Mehrdeutigkeiten auflösen.

3. Einseitiger Irrtum über eine Vertragsbestimmung | Hartog

Nach Verhandlungen über einen Stückpreis für Hasenfelle bot der Verkäufer versehentlich einen Preis pro Pfund an. Der Käufer musste den Irrtum erkannt haben. Das Gericht verneinte einen bindenden Vertrag zu den irrtümlichen Bedingungen. Prüfen Sie die Bedeutung der Bestimmung und die Beweise für Kenntnis, etwa frühere Angebote oder einen auffälligen Preisunterschied.

4. Einseitiger Irrtum über die Identität | Shogun Finance

In *Shogun Finance v Hudson* war im schriftlichen Mietkaufvertrag eine bestimmte reale Person bezeichnet. Der Betrüger, der ihre Identität verwendete, wurde nicht Vertragspartner. Maßgeblich ist, wie die Parteien bezeichnet wurden und wie der Abschluss zustande kam. Betrug und Rechte späterer Erwerber sind gesondert zu prüfen.

> Legal English | **At cross-purposes** bedeutet, dass die Parteien aneinander vorbeireden. **Specific goods** sind bei Vertragsschluss bestimmte und vereinbarte Waren.

Übungsfall und Quellen

Der vor der Unterschrift zerstörte Generator

Zwei Unternehmen unterzeichnen einen Kaufvertrag über einen gebrauchten Generator mit bestimmter Seriennummer. Keines weiß, dass das Gerät vor der Unterschrift bei einem Brand zerstört wurde. Der Vertrag betrifft nur dieses Gerät. Eine Ersatzpflicht oder sonstige Risikozuweisung ist nicht vereinbart. Der Käufer verlangt Lieferung.

Musterlösung

Irrtum einordnen. Beide Parteien gingen fälschlich davon aus, dass genau das vereinbarte Gerät noch existierte. Es handelt sich um bestimmte Ware. Section 6 des Sale of Goods Act 1979 spricht für die Nichtigkeit, weil das Gerät vor Vertragsschluss ohne Kenntnis des Verkäufers unterging.

Lieferpflicht abwandeln. Hätte der Verkäufer irgendeinen Generator mit vereinbarten technischen Merkmalen zu liefern, würde der Verlust seines vorgesehenen Geräts den Vertrag für sich genommen nicht unwirksam machen. Die Pflicht könnte mit einem gleichwertigen Gerät erfüllt werden.

Beweise. Gleichen Sie die Seriennummer im Vertrag mit dem Brandbericht ab. Prüfen Sie den Zeitpunkt des Abschlusses, den Zeitpunkt des Untergangs und etwaige Klauseln zum Gefahrübergang.

> Abwandlung | Das vereinbarte Gerät geht erst nach der Vereinbarung über den künftigen Verkauf unter. Geschieht dies ohne Verschulden beider Seiten und vor Gefahrübergang, ist Section 7 zu prüfen.

Ausgewählte Rechtsprechung und Gesetze

Great Peace Shipping v Tsavliris Salvage [2002] EWCA Civ 1407, para 76 | Maßstab beim gemeinsamen Irrtum
Bell v Lever Brothers [1932] AC 161 | Eigenschaftsirrtum
Couturier v Hastie (1856) 5 HL Cas 673 | Ladung bei Abschluss nicht verfügbar
Cooper v Phibbs (1867) LR 2 HL 149 | Historische Fallsammlung, S. 136
Sale of Goods Act 1979 s 6 | Untergang vor Abschluss
Sale of Goods Act 1979 s 7 | Späterer Untergang
Raffles v Wichelhaus (1864) 2 H & C 906 | Unauflösbare Mehrdeutigkeit
Hartog v Colin & Shields [1939] 3 All ER 566 | Bekannter Preisirrtum
Shogun Finance Ltd v Hudson [2003] UKHL 62 | Identität und Schriftform